

SOFTWARE-LIZENZ- UND WARTUNGSVERTRAG

Zwischen der Byteworks Software AG, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (nachfolgend "Lizenzgeber"),
und der Deutsche Industrie Holding GmbH, Maximilianstraße 35, 80539 München (nachfolgend "Lizenznehmer").

§ 1 Vertragsgegenstand und Lizenzgewährung

(1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer ein nicht-ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Recht ein,
die Standardsoftware "Enterprise Core Suite 4.0" für bis zu 500 gleichzeitige Benutzer zu nutzen.

(2) Eine Weitergabe der Software oder Unterlizenzierung an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Lizenzgebers unzulässig.

§ 2 Vergütung und Fälligkeit (Zahlungsbedingungen)

- (1) Die einmalige Lizenzgebühr beträgt 450.000 EUR (in Worten: vierhundertfünfzigtausend Euro) netto.
- (2) Die laufende jährliche Wartungsgebühr beträgt 18% des Lizenzwertes, zahlbar jährlich im Voraus.
- (3) Rechnungen sind innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- (4) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet.

§ 3 Gewährleistung und Mängelhaftung

Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die Software den vertraglichen Spezifikationen entspricht.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf (12) Monate ab Abnahme.

§ 4 Haftungsbeschränkung und Schadensersatz

- (1) Der Lizenzgeber haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
- (2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht).
- (3) Die Gesamthaftung beider Parteien ist der Höhe nach auf einen Höchstbetrag von 250.000 EUR beschränkt.
- (4) Die Haftung für entgangenen Gewinn und mittelbare Folgeschäden ist ausgeschlossen.

§ 5 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- (3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Frankfurt am Main, Deutschland.

Unterzeichnet zu Frankfurt am Main am 10. März 2024 durch die bevollmächtigten Vertreter beider Parteien.